

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 803/2539	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด กรมสรรพากร	โจทก์ ผู้ร้อง
	นาย จรูญ โกยสมบุรณ์ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสาม

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 287, มาตรา 290 วรรคสาม

ป.รษฎากร มาตรา 12

สิทธิของผู้ร้องซึ่งเป็น เจ้าหนี้ภาษีอากรที่มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่1เพื่อให้ได้รับชำระหนี้ภาษีอากรค้างโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลก่อนตามประมวลรัษฎากรมาตรา12วรรคสองถือว่าเป็นสิทธิอื่นๆซึ่งบุคคลภายนอกอาจขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินได้ตามกฎหมายซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงผู้ร้องมีสิทธิร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา290วรรคสามได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ใช้อำนาจนั้นและมีใช้การ ใช้สิทธิเรียกร้องโดยการฟ้องคดีซึ่งต้องฟ้องภายในอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1754วรรคสาม

กรณี สืบเนื่อง มาจาก โจทก์ ฟ้อง จำเลย ทั้ง สาม ให้ ร่วมกัน ชำระหนี้ตามหนังสือ รับรอง หนี้ ที่ จำเลย ที่ 1 เป็น ลูกหนี้ และ จำเลย ที่ 2กับ นาง นำหาหรือ

หลำหำ โภยสมบุญ เป็น ผู้ค้ำประกัน ต่อมำ โจทก์ ถอนฟ้อง จำเลย ที่ 2 และ ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมควำม กับ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 ใน ฐานะ ทายาท ของ นาง นำหำ โดย จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 ตกลง ชำระหนี้ ให้ โจทก์ เป็น เงิน 2,500,000 บำท หำก ผิดนัด ยอม ให้ โจทก์ บังคับคดี ได้ เต็ม ตำม ฟ้อง เป็น เงิน 4,477,659.95 บำท พร้อม ดอกเบี้ยและ ให้ ยึดทรัพย์ จำนอง ของ จำเลย ที่ 1 และ ทรัพย์สิน อื่น ของ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 ออก ขำยทอดตลาด นำ เงิน มำ ชำระหนี้ จน ครบ ต่อมำ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 ผิดนัด โจทก์ จึง นำ เจำพนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดินโฉนด เลขที่ 4289 พร้อม บ้ำน และ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1517 ของ จำเลย ที่ 1 ซึ่ง ขำยทอดตลาด ไป แล้ว ได้ เงิน ไม่พอ ชำระหนี้ ต่อมำ โจทก์ นำ เจำพนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1903, 4061 ของ จำเลย ที่ 1 ขณะ นี้อยู่ ระหว่าง การ ขำยทอดตลาด

ระหว่าง การ บังคับคดี จำเลย ที่ 1 ถึงแก่ควำมตำย โดยนางสำว รัชนี โภย สมบุญ ผู้จัดการมรดก รับทรำบ การ บังคับคดี และ เข้า มำ ดูแล การ ขำยทอด ตลาด ตลอดมำ

ผู้ร้อง ยื่น คำนร้อง ว่า จำเลย ที่ 1 โดย นางสำว รัชนี โภยสมบุญ ผู้จัดการ มรดก กับ นาย ประสิบสิน โภยสมบุญ นางสำว อนงค์ โภยสมบุญ นางสำว โสภำ โภยสมบุญ และ นางสำว รัตนำ โภยสมบุญ มี หน้าที่ ต้อง เสีย ภำษีเงินได้ บุคคล ธรรมดา ประจำปี 2528 ครึ่ง ปี หำก รำยได้ การค้ำ อสังหำริมทรัพย์ 73,447,673 บำท และภำษีการค้ำ เนื่องจาก ประกอบการค้ำ โดย ไม่ได้ จดทะเบียน การค้ำ และ ไม่ได้ ยื่น แบบแสดงรำยการ เพื่อ เสีย ภำษีการค้ำ ประจำปี 2528 จำนวน 10,749,200 บำท แก่ เจำหน้ำที่ สรรพำกรเขต 8 แต่ จำเลย ที่ 1 กับพวกไม่ ชำระ ค่ำภำษี ทั้ง สอง รำยการ ให้ ผู้ร้อง ภำยใน กำหนด จำเลย ที่ 1 กับพวก มี หนี้ ภำษี ค่ำงชำระ แก่ ผู้ร้อง เป็น เงิน ทั้งสิ้น 84,195,316 บำทผู้ร้อง เป็น เจำหน้ำ

บุริมสิทธิ สามัญ เหนือ ทรัพย์สิน ของ จำเลย ที่ 1 เป็น เงิน 84,195,316 บาท ซึ่ง ผู้ ร้อง ขอบ ที่ จะ ได้รับ ชำระหนี้ จากเงิน ที่ ได้ จาก การ ขายทอดตลาด ที่ดิน ของ จำเลย ที่ 1 ก่อน เจ้าหนี้ อื่นขอให้ สั่ง เจ้าพนักงาน บังคับคดี จ่ายเงิน 84,195,316 บาท จาก เงินที่ ได้ จาก การ ขายทอดตลาด ที่ดิน ของ จำเลย ที่ 1 ให้ แก่ ผู้ร้อง ก่อนเจ้าหนี้ ราย อื่น

โจทก์ คัดค้าน ว่า ผู้ร้อง มิได้ เป็น เจ้าหนี้ ภาษีอากร ของจำเลย ที่ 1 จำเลย ที่ 1 มิได้ ประกอบ กิจการ ใดๆ ที่ จะ ต้อง เสีย ภาษีและ ค่าภาษีอากร และ ผู้ร้อง มิได้ แจ้ง การ ประเมิน ภาษี โดยชอบค่าภาษี 84,195,316 บาท เป็น เงิน ที่ สูง เกินกว่า ความ เป็น จริงผู้ร้อง มีสิทธิ อย่าง เจ้าหนี้ สามัญ จำเลย ที่ 1 ถึงแก่ความตายเมื่อ ปี 2528 แต่ ผู้ร้อง หา ได้ ใช้ สิทธิเรียกร้อง ภายใน กำหนด 1 ปีหนี้ ภาษีอากร ของ ผู้ร้อง จึง ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง อนุญาต ให้ ผู้ร้อง เฉลี่ยทรัพย์สิน ของจำเลย ที่ 1 ได้

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่าคดี ของ ผู้ร้อง ขาดอายุความ หรือไม่ โดย โจทก์ ฎีกา ว่า ผู้ร้อง มิได้ใช้ สิทธิเรียกร้อง หนี้ ภาษีอากร ค้าง ภายใน กำหนด 1 ปี นับแต่ ได้ รู้หรือ ควร รู้ ถึง ความตาย ของ จำเลย ที่ 1 จึง ขาดอายุความ เห็นว่าแม้ ผู้ร้อง จะ มิได้ เป็น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ของ จำเลย ที่ 1 แต่เมื่อจำเลย ที่ 1 เป็น หนี้ ภาษีอากร ค้าง แก่ ผู้ร้อง ผู้ร้อง โดย อธิปไตยยอม มีอำนาจ สั่ง ยึด หรืออายัด และ ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ของ จำเลย ที่

1. เพื่อให้ ได้รับ ชำระหนี้ ภาษีอากร ค้าง ได้ โดย ผู้ร้อง ไม่จำเป็นต้องใช้ สิทธิเรียก ร้อง ด้วย การ ฟ้องคดี ต่อ ศาล ก่อน ตาม ที่ บัญญัติ ไว้ ในประมวลรัษฎากร มาตรา 12 วรรคสอง สิทธิ ของ ผู้ร้อง ตาม ประมวลรัษฎากรดังกล่าว ถือได้ว่า เป็น สิทธิ อื่น ๆ ซึ่ง บุคคลภายนอก อาจ ขอให้ บังคับเหนือ ทรัพย์สิน ได้ ตาม กฎหมาย ซึ่ง บทบัญญัติ แห่ง ประมวล วิธีพิจารณาความ แ่ง ว่าด้วย การ บังคับคดี แก่ ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ตาม คำพิพากษาย่อม ไม่ กระทบ กระทั่ง ถึง ดัง ที่ บัญญัติ ไว้ ใน มาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแ่ง ผู้ร้อง มีสิทธิ ที่ จะ ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ได้ ตาม มาตรา 290 วรรคสาม อีกทั้ง การ ยึด หรืออายัด และ ขายทอดตลาด ของ ผู้รับผิด ต้อง เสีย ภาษีอากร ตามประมวล รัษฎากร มาตรา 12 วรรคสี่ บัญญัติ ว่า "วิธีการ ยึด และขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ให้ ปฏิบัติ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแ่งโดย อนุโลม " และ ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแ่ง มาตรา 271ก็ บัญญัติ ว่า "คู่ความ หรือ บุคคล ซึ่ง เป็น ฝ่าย ชนะคดี (เจ้าหนี้ตาม คำพิพากษา) ชอบ ที่ จะ ร้องขอ ให้ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา หรือ คำสั่งนั้น ได้ ภายใน สิบ ปี นับแต่ วัน มี คำพิพากษา หรือ คำสั่ง " เมื่อ ข้อเท็จจริงฟังได้ ว่า ผู้ร้อง ได้ แจ้ง การ ประเมิน ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา และภาษีการค้า ไป ยัง ผู้จัดการมรดก และ ทายาท ของ จำเลย ที่ 1 เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2535 ตาม เอกสาร หมาย ร.5 และ ร.6 หลังจาก ผู้จัดการมรดกและ ทายาท ของ จำเลย ที่ 1 ได้รับ หนังสือ แจ้ง การ ประเมิน ดังกล่าว แล้วไม่นำ เงิน ภาษีอากร ชำระ ให้ ผู้ร้อง ผู้ร้อง ย่อม สามารถ ใช้ อำนาจ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 ได้ ภายใน กำหนด เวลา สิบ ปี นับแต่ วันที่จะ ใช้ อำนาจ ตาม กฎหมาย ดังกล่าว เมื่อ ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ เฉลี่ยทรัพย์สิน ของ จำเลย ที่ 1 ซึ่ง เป็น ลูกหนี้ ภาษีอากร ค้าง เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 อันเป็น เวลา ภายใน กำหนด สิบ ปี ที่ ผู้ร้อง ได้ ใช้อำนาจ ตาม มาตรา 12 แห่ง ประมวลรัษฎากร วิธีการ ดังกล่าว เป็น กรณีของ การ บังคับ ชำระหนี้ ซึ่ง ผู้ร้อง อาจ บังคับ ได้ ภายใน สิบ ปี ตาม ที่บัญญัติ

ไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 12 วรรคสี่ ประกอบประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 271 มิใช่ การใช้ สิทธิเรียกร้อง โดย การฟ้องคดี จึง ไม่อาจ อ้าง
อายุความ 1 ปี นับแต่ เมื่อ เจ้าหนี้ ได้ รู้หรือ ควร ได้ รู้ ถึง ความตาย ของ เจ้ามรดก
ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 วรรคสาม มา ใช้ ได้ คดี ของ
ผู้ร้อง จึง ไม่ขาดอายุความศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย กับ คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค
3 ฎีกา ของ โจทก์ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุนทร นักวิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ